# ORDENANZA NÚMERO 022 DE 2015
( 28 DIC 2015 )

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 2015 – 2025"**

## LA HONORABLE ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas en los artículos 13, 43 y 300 de la Constitución Política, Articulo 60 del Decreto 1222 de 1986 modificado por la Ley 617 de 2000 y las Leyes 294 del 1996, 575 de 2000, 581 del 2000 y 1257 del 2008, .

## ORDENA:

**ARTICULO PRIMERO.- OBJETO: ADOPTAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 2015 – 2025**, en los términos de la presente ordenanza y con el fin de fortalecer las actividades realizadas en el departamento prevención de violencia contra la mujer y a su vez planificar acciones en favor de las Mujeres del Departamento de Boyacá para garantizar sus derechos y avanzar en la superación de la discriminación, las inequidades de género y los múltiples tipos de violencias que afectan a la diversidad de mujeres en nuestro territorio.

**ARTICULO SEGUNDO**.- Hace parte de esta ordenanza el documento técnico de la Política Publica de Mujer y Género del Departamento de Boyacá 2015- 2025

**ARTICULO TERCERO.- MARCO CONCEPTUAL:** Adoptar el Marco conceptual y teórico contenido en el documento técnico de la Política Publica de Mujer y Género del departamento de Boyacá 2015- 2025.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENFOQUES DE LA POLITICA.-** son:

**Enfoque de derechos de las mujeres:** reconocimiento de los derechos de las mujeres como derechos humanos, con las mismas características de interdependencia, universalidad e indivisibilidad, pero cuya respuesta del Estado debe tener una mirada específica que atienda a las problemáticas de las mujeres en sus diversidades.

**Enfoque inter seccional y diferencial:** utilización y apropiación adecuada de herramientas que faciliten la identificación y reconocimiento a las diferencias y desigualdades presentes en las mujeres que habitan el Departamento, de modo que se produzcan respuestas específicas, que avancen en la garantía plena de sus derechos desde un análisis complejo y multicausal.

**Enfoque de género**: apropiación e implementación de instrumentos de análisis que permitan evidenciar las relaciones de poder entre los géneros, entendido este último como la construcción social del ser hombre y del ser mujer. Este enfoque, en tanto, busca poner el acento en las transformaciones profundas y estructurales de las relaciones sociales, es dinámico y sistémico.

**ARTICULO QUINTO.- PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLITICA PÚBLICA**: Las políticas públicas como instrumentos garantistas de derechos deben partir de los principios constitucionales que ha aprobado el Estado para garantizar los derechos, en este caso a las mujeres. Estos son acuerdos entre el Estado y la sociedad que conllevan al actuar conjunto de los actores públicos y privados para asegurar el goce de los derechos de las mujeres, y tomando como referente la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, en aras de que estas políticas públicas queden armonizadas, se señalan los siguientes principios para orientar la Política Pública de las Mujer y Género del Departamento de Boyacá.

- **Igualdad y no discriminación**: estos promueven que las mujeres adquieran igualdad real; por lo tanto se valora las diferencias en necesidades, intereses, comportamientos y aspiraciones en el marco de la igualdad de derechos.

- **Interculturalidad**: esta política pública reconoce que en el departamento al igual que el país es multicultural y pluricultural en el que coexisten y conviven la diversidad étnica, cultural y regional. Por ello se asumió el diálogo con las provincias y con los principales grupos étnicos representativos del departamento (indígenas y afros). Así mismo los planteamientos de la PP deberán reflejar elementos diferenciales que reconozcan estas condiciones y promuevan el fortalecimiento de sus identidades, desde el enfoque de derechos.

- **Garantía de derechos humanos**: son las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada ser humano, tienen un carácter inalienable e irrenunciable. No pueden ser afectados por razón alguna (sexo, etnia, religión, opción sexual, etc.). El Estado es el garante de los derechos y toda la sociedad debe contribuir a proveer condiciones necesarias para que las personas puedan gozar de sus derechos; acceder al bienestar, superar las desigualdades, las pobrezas y la discriminación.

- **Autonomía y empoderamiento**: plantea el reconocimiento a las capacidades y libertad de las mujeres frente a sus derechos individuales para definir y actuar en consonancia con los proyectos individuales y colectivos de vida y de organización social. La autonomía busca que la actuación de las mujeres con

libertad para que decidan sobre su cuerpo, tome decisiones en lo público y privado, avancen a la autonomía económica.

- **Transparencia**: tiene que ver con el derecho de las mujeres a la información en educación, salud, vivienda, participación etc., a la necesidad de contar con estadísticas desagregadas por sexo y a la protección del Estado como garante de derechos; que les permita a las mujeres conocer su situación en cifras, identificar brechas para definir mecanismos para superar la discriminación y acceder desde el conocimiento a una participación activa y propositiva en la búsqueda de la creación de condiciones públicas y sociales para el ejercicio de los derechos.

- **Solidaridad:** Cooperación, acciones compartidas y consensuadas entre hombres y mujeres; reconocimiento de las contribuciones de las mujeres al desarrollo de la sociedad, lo cual exige romper estereotipos que acentúan las brechas entre hombres y mujeres e implementar modelos para el mejor vivir de todos y todas.

- **Derecho al desarrollo**: convoca el reconocimiento de la diferencia y la necesidad de tener una sociedad más equitativa, en la que las mujeres puedan contar con igualdad de oportunidades para acceder al derecho a la educación, al desarrollo de capacidades, al empleo, a mejores salarios, a vivir sin miedo a violencias; esto es acceso a los beneficios del desarrollo y el respeto de su dignidad como sujetos de derecho.

- **Sororidad**: se deriva de la hermandad entre mujeres, al percibirse como iguales con posibilidad de aliarse, compartir y sobre todo cambiar su realidad debido a que todas de alguna manera han experimentado la opresión. Según Marcela Lagarde: "amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se proponen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sentido profundamente libertario".

- **Gobernabilidad**: entendida como la capacidad del Estado y de los gobiernos de responder a las demandas sociales en un marco de legitimidad, representatividad, responsabilidad y eficacia y la Gobernanza como la estrategia de organización social que participa responsablemente para generar cambios y control social.

- **Participación**: es el reconocimiento a las mujeres como actoras sociales y políticas, interlocutoras y sujetos de derechos, para que puedan hacer el ejercicio pleno de sus derechos y de su ciudadanía. Además partiendo de que esta política se construyó de manera participativa con consultas que permitieron incluir los sentires de las mujeres, pero también reconocer sus habilidades y capacidades desde las diferentes provincias del departamento; de otra parte se consultaron otras entidades, la academia, sectores sociales, que dieron sus aportes. De otra parte debe ser un principio fundamental que la implementación se haga de la mano de las mujeres y las organizaciones de mujeres, así como sean ellas las actoras principales en el seguimiento y evaluación de la PP.

- **Corresponsabilidad:** comprende el compromiso, la complementariedad, la subsidiariedad y la concurrencia de todos los sectores institucionales, sociales, económicos, académicos, políticos con la igualdad de género.

  Para esto es importante los acuerdos entre sectores, grupos, organizaciones, gremios, empresa privada y la comunidad internacional para fortalecer los procesos de implementación de la PP.

- **Sostenibilidad**: con este principio se busca que el gobierno departamental garantice la permanencia y proyección en el tiempo de la PP, asegurando los recursos técnicos, financieros, administrativos, institucionales y humanos requeridos para la implementación.

**ARTICULO SEXTO-. ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DE LA POLITICA**: Para ello, las estrategias de las que se apropia esta Política para su implementación, son:

- **Institucionalización:** esta estrategia se enfoca en la materialización de acciones, al interior de la administración departamental, que propendan por la incorporación de esta Política Pública como herramienta para el fortalecimiento de cualidades y capacidades instaladas en la administración, que trasciendan los periodos de gobiernos y las voluntades políticas.

- **Transversalización:** como estrategia la transversalización implica los compromisos de todos los sectores de la administración departamental, para dar viabilidad e implementar las acciones que en el marco de la Política Pública de mujeres buscan garantizar el goce pleno de los derechos de mujeres que habitan el Departamento.

- **Comunicación**: busca generar acciones de interlocución y difusión con la comunidad y la ciudadanía en general, sobre la Política Pública de Mujeres, de tal manera que se creen canales de información, opinión, discusión y concertación efectiva para la implementación efectiva de la Política Pública.

- **Corresponsabilidad:** esta estrategia busca aumentar los compromisos de responsabilidad compartida que tienen los sectores de gobierno departamental en la ejecución de las acciones y tareas específicas para dar cumplimiento a la Política Pública desde la competencia institucional de cada sector.

**ARTICULO SEPTIMO.- VISIÓN DE LA POLÍTICA**: En el año 2025 el Departamento de Boyacá será un territorio garante de los derechos de las mujeres, reconociéndolas en el ejercicio de ciudadanas plenas y aunando a la gestión del desarrollo de sus potencialidades, a la no discriminación, la erradicación de las violencias y las inequidades de género en todo el



*Tunja, Calle 19 9–35 Primer Piso Ed. Lotería de Boyacá. PBX 7438648 Y 7439989 Ext. 102, Presidencia 7404726 www.asamblea-boyaca.gov.co*

departamento; fortaleciendo el empoderamiento de la mujer en la construcción de la paz, el desarrollo y la democracia en beneficio de la sociedad boyacense.

**ARTÍCULO OCTAVO.- MISIÓN DE LA POLÍTICA**: Las mujeres en el Departamento de Boyacá contarán con la participación activa de todos los sectores de la administración departamental, que a través de programas sistémicos, incluyentes y sostenibles, garantizaran sus derechos, propenderán por el desarrollo integral, para que ellas puedan superar sus necesidades, y convivir en equidad e igualdad. Así como también, garantizara el fortalecimiento de su liderazgo, empoderamiento para el ejercicio de su ciudadanía y la participación en los escenarios familiares, comunitarios, sociales y políticos del departamento.

**ARTICULO NOVENO.- OBJETIVO GENERAL DE LA POLITICA**: Garantizar los derechos de las mujeres boyacenses, generando el diseño de estrategias de intervención sectorial, multisectorial, de fortalecimiento institucional y de transformación cultural; que permitan, en conjunto, avanzar en la superación de la discriminación, las inequidades de género y las múltiples violencias que afectan a la diversidad de mujeres en el departamento.

**ARTICULO DECIMO.- OBJETIVOS PROGRAMATICOS:** Generar oportunidades para el acceso a un trabajo digno, en condiciones de equidad y libres de discriminación para las mujeres del departamento de Boyacá.

- Erradicar las diversas formas de violencia basadas en género a través de la protección y restitución de derechos de las víctimas de violencias machista y el fortalecimiento de una cultura libre de violencias contra las mujeres.

- Garantizar la participación efectiva y cualificada de las mujeres con la generación de oportunidades a partir de la formación política de las mujeres, seguimiento al cumplimiento de los derechos de las mujeres en el departamento de Boyacá y sensibilización de su importancia en la construcción del desarrollo y democracia del departamento.

- Garantizar el acceso a una educación de calidad y no sexista mediante la Superación de las barreras culturales y de infraestructura y el fortalecimiento de una cultura del respeto por el derecho de la educación de niñas y adolescentes

- Garantizar el acceso a una salud integral y diferenciada para las mujeres de acuerdo con sus ciclos vitales y en correspondencia con las condiciones y oportunidades particulares.

- Fortalecer la cultura e institucionalidad de la inclusión, derechos y de paz en dónde la participación activa y generación de oportunidades de las mujeres, la prevención y Protección diferenciada de los derechos de las víctimas, sea un ejercicio de la corresponsabilidad que favorezca la construcción de paz en el departamento de Boyacá.

- Garantizar el acceso a la vivienda digna de las mujeres a partir de aplicación de un enfoque de género y diferencial en programas de vivienda, divulgación y aplicación de la Ley de mujer rural y la efectiva participación de las mujeres en el ordenamiento territorial

- Garantizar el ejercicio del derecho al tiempo libre para las mujeres mediante la superación de barreras culturales, facilitación de espacios de manejo del tiempo libre y la cultura y el fortalecimiento de una comunicación no sexista.

- Fortalecer la institucionalidad con el enfoque de mujer y género mediante la creación de sistemas de información y presupuesto sensibles al género, generación de programas específicos para las mujeres en las entidades públicas y fortalecimiento de la cultura por el respeto de los derechos de las mujeres en el departamento.

**ARTICULO DECIMO PRIMERO.- EJES ESTRATEGIOS Y ESTRATEGIAS DE ACCIÓN:** La estructura general de la política y la definición de los ejes estratégicos está dada por los derechos tratados en la parte del diagnóstico del documento de política Pública.

Eje 1.-Derecho a la autonomía económica, igualdad laboral, economía del cuidado.

"ANDO AVANZ... ANDO Y PRODUCIENDO"

Estrategias de Acción

- Estrategia de fortalecimiento Organizativo.
- Estrategia de Prevención y sensibilización.
- Estrategia de Formación laboral
- Estrategia de Participación.
- Estrategia de Protección y Atención

Eje 2.- Derecho a una vida libre de violencias
"ROSTROS SIN RASTROS DE VIOLENCIAS"

Estrategias de Acción

- Estrategia de Sensibilización y prevención
- Estrategia de Participación en la prevención de las violencias
- Estrategia de Protección y atención integral.

Eje 3.Derecho a la participación política y en la toma de decisiones en las esferas de poder

"ANDO PARTICIP... ANDO PA TODAS Y TODOS"

Estrategias de Acción

- Estrategia de Formación.
- Estrategia de Participación
- Estrategia de Atención

EJE 4. Derecho a la educación con calidad y no sexista y acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías.
"APRENDIENDO MEJOR...ANDO"

Estrategias de Acción

- Estrategia de Atención
- Estrategia de sensibilización
- Estrategia de Formación

EJE 5. Derecho a la salud integral y derechos sexuales y reproductivos "PREVENCION, ACCESO Y ATENCION CON CALIDAD OPORTUNA"

Estrategias de Acción

- Estrategia de Formación
- Estrategia de Atención
- Estrategia de Promoción y Prevención

EJE 6. Derecho a la paz
"MUJERES HIL....ANDO PAZ Y CONVIVENCIA"

Estrategias de Acción

- Estrategia de Participación
- Estrategia de FORMACION
- Estrategia de Sensibilización / Prevención
- Estrategia de Protección y Atención

EJE 7.Derecho al territorio, hábitat, medio ambiente sano y productivo
"MARC....ANDO TERRITORIO BOYACENSE"

Estrategias de Acción

- Estrategia de Protección
- Estrategia de Sensibilización y Prevención
- Estrategia de Participación.



*Tunja, Calle 19 9–35 Primer Piso Ed. Lotería de Boyacá. PBX 7438648 Y 7439989 Ext. 102, Presidencia 7404726 www.asamblea-boyaca.gov.co*

EJE 8. Derecho a la cultura, recreación y tiempo libre en condiciones de Igualdad de oportunidades y equidad
"TEJEDORAS DE NUEVAS GENERACIONES SUMERCE"

Estrategias de Acción

- Estrategia de Sensibilización y prevención
- Estrategia de Participación

EJE 9. Gestión pública y desarrollo institucional para garantizar los derechos de las mujeres y calidad de vida.
"BOYACA GARANTIZ... ANDO DERECHOS DE LAS MUJERES

Estrategias de Acción

- Estrategia de Participación.
- Estrategia de Protección y atención
- Estrategia de Prevención

**ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Los ejes estratégicos que contarán con la política pública, Entidades responsables, espacios de participación ciudadana, aliados (as).

**ENTIDADES RESPONSABLES Y ALIADOS ESTRATÉGICOS.-** como Responsables: Gobernación de Boyacá, Secretarias Departamentales: Desarrollo Humano, Educación, Salud, Participación y Democracia; Instituciones Educativas, Fiscalía y Policía Nacional.

Como Aliados estratégicos: Comisaría de Familia, ICBF, Procuraduría de Familia, Pastoral Familiar de las Iglesias, Personería Municipal, EPS, PROFAMILIA, Programas de carácter Nacional como ANSPE, SISBEN,FAMILIAS EN ACCION,REGALIAS, Ministerio competentes y Entidades de Cooperación Internacional.

**ARTICULO DECIMO TERCERO.- FINANCIACIÓN**: Para la implementación de la Política Publica de Mujer y Género, "el financiamiento de esta ordenanza se realizará con los recursos estimados en el Plan Plurianual de inversiones establecidos en el Plan de Desarrollo vigente y en los diferentes programas y proyectos para la equidad de género que adelante las diferentes secretarias de despacho del departamento, de igual manera para la financiación de los planes integrales que desarrolla la política pública de mujer, concurrirán los diferentes sectores, entidades estatales, empresas privadas, agencias internacionales y los recursos sectoriales que a futuro se determinen en el presupuesto general del Departamento."

La financiación de la Política Pública de Mujer en el Departamento se realizará mediante la asignación de los recursos de inversión del Departamento según la disponibilidad que se tengan de los mismos.

**ARTICULO DECIMO CUARTO.- FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.** Las acciones tendientes a la implementación y seguimiento de la PP, se adelantaran en los siguientes momentos:

Fase de Difusión. Informar y socializar las políticas, planes, programas y acciones es uno de los momentos vitales, para que la sociedad civil, en este caso, las mujeres, conozcan la política pública, la apropien y la puedan exigir y ser también partícipe del proceso de implementación y seguimiento.

Esta fase requiere de la implementación de medios alternativos para la puesta en público de la PP, a través de afiches, plegables, boletines especiales; programas radiales y de televisión, así como publicidad en medios impresos.

Fase de Implementación. La política pública de mujer y género, debe iniciar su implementación en el 2016, así hay dos maneras de iniciar la implementación:

- Primero, a través de la incidencia e inclusión de las acciones principales en el plan de desarrollo departamental y municipal.

- Segundo, definición o priorización de acciones departamentales para la implementación en los territorios, desde la coordinación de la gobernación a través de la secretaría de desarrollo humano y el programa de mujer y género, para que puedan ser desarrolladas desde el mismo programa o en las diferentes secretarías de acuerdo a las temáticas correspondientes.

Para esto es importante que el programa de mujer elabore los respectivos Planes Operativos de Anuales, donde se visualicen las acciones focalizadas y que tengan las metas o indicadores a corto plazo, que corresponden al período administrativo 2016; las metas a mediano plazo corresponden al fin del primer período administrativo 2019 y las de largo plazo 2024 – 2025.

Fase de Seguimiento: el seguimiento debe ser permanente y se inicia en enero de 2016 y por esto deben funcionar e implementarse los espacios de participación ciudadana, referidos en el ítem 12 del documento de Política Pública; sector de mujeres y género en la administración departamental, Mesa de Interlocución entre la administración departamental y las ciudadanas y el Consejo Departamental Consultivo de Mujeres CCM.

Esta fase debe estar acompañada de los procesos de veeduría que deben realizar la mujeres desde el consejo consultivo de mujeres, a través de la verificación del

cumplimiento de las metas y la rendición de cuentas anuales; así como del seguimiento que puedan realizar los consejo de política social, y territorial de planeación departamental.

Finalmente es importante tener en cuenta el proceso de evaluación a mediano y largo plazo, la primera de término medio (2020) que dé cuenta de los avances y se pueda hacer ajustes para lograr lo propuesto a largo plazo. La evaluación final o exposición que permita medir el impacto de la política y así plantear la continuidad.

**ARTICULO DECIMO QUINTO**.- La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su sanción.

Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número 035/2015.

**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO**
Presidente

Jonathan Sanchez Garavito
**JONATÁN SANCHEZ GARAVITO**
Primer Vicepresidente

**JOHN ALEJANDRO ROA GÓMEZ**
Segundo Vicepresidente

La presente Ordenanza fue adoptada en **TERCER DEBATE** por la Asamblea del Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del dieciocho (18) de Diciembre del año dos mil quince (2015).

**EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO**
Presidente

Elizabeth O.

ASUNTO: "POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE MUJER Y GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 2015-2025"

**GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

Tunja, 28 DIC 2015

SANCIONADA

JUAN CARLOS GRANADOS BECERRA
Gobernador de Boyacá

NATALIA MEDINA MORENO
Secretaria de Desarrollo Humano

Vo.Bo. DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Director Jurídico